

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์
นาย วัชรพล พงษ์บ้านไร่ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 877 วรรคท้าย

ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้จำเลยที่4รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวน500,000บาทต่ออุบัติเหตุ1ครั้งแต่ในมูลคดีเดียวกันนี้จำเลยที่4ถูกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฟ้องเรียกค่าเสียหายศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเงิน144,580.48บาทซึ่งจำเลยที่2ในคดีดังกล่าวคือจำเลยที่4คดีนี้จำเลยที่4ได้ชำระเงิน195,183บาทไปแล้วเมื่อรวมกับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในคดีนี้จำนวน2,620,210.80บาทรวมยอดความรับผิดชอบทั้งสิ้น2,764,791.28บาทจึงเกินวงเงินที่จำเลยที่4จะต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จำกัดความรับผิดชอบไว้เพียง500,000บาทดังนั้นจำเลยที่4จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์คดีนี้เฉลี่ยตามส่วนที่ได้รับ ความเสียหายโดยต้องรับผิดชอบเพียง473,853.27บาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน 2,820,688.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 2,627,715.43 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ครอบครองและขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6691 นนทบุรี จำเลยที่ 2 มิได้เป็นนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 และมีได้ครอบครองใช้หรือจ้างให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุ จำเลยที่ 3 ไม่เคยร่วมตกลงกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือสั่งหรือมอบหมายให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับจ้างถมที่ดิน จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-6691 นนทบุรี แต่เกิดจากความประมาทของโจทก์และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่ยอมให้แขวนสายเคเบิลโทรศัพท์ที่ใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวสายเคเบิลไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และแขวนสายเคเบิลหย่อนยานอยู่ในระดับต่ำไม่ ได้เกณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนดความเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 50,000 บาท จำเลยที่ 4 ยอมรับว่าเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-6691 นนทบุรี แต่เมื่อผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เช่นเดียวกัน แต่หากต้องรับผิดชอบก็ไม่เกิน 500,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขอให้อยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,620,210.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3

จำเลย ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา และยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 4 เพิ่มเติมฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-6691 นนทบุรี ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 4 ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 ซึ่งมีข้อ 2.3 ระบุว่า จำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบไม่เกินจำนวน 500,000 บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ได้ขับรถคันดังกล่าวโดยประมาทเป็นเหตุให้เกี่ยวติดสายโทรศัพท์ที่พาดอยู่กับเสาไฟฟ้าคอนกรีตของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน 2,620,210.80 บาทโดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงินเงินดังกล่าวแต่ไม่เกิน 500,000 บาท และในอุบัติเหตุครั้งนี้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-6691 นนทบุรี ที่จำเลยที่ 1 ขับทำให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเสียหาย ซึ่งจำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.5 นี้ด้วย ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกามีเพียงประการเดียวว่า จำเลยที่ 4 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในเหตุละเมิดครั้งนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดจากในวงเงิน 500,000 บาทซึ่งจำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัย จำเลยที่ 4 ฎีกาและยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาว่า เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.5 ข้อ 2.3 ระบุให้จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัยรับผิดชอบไม่เกิน 500,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้งแล้ว และเมื่อทั้งโจทก์และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.5 จากการทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวแล้ว และจำเลยที่ 4 ก็ได้ชำระเงินให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 21093/2533 หมายเลขแดงที่ 15792/2535 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งถึงที่สุดแล้วเป็นจำนวน 195,183 บาท ดังนั้นจำเลยที่ 4 ยังคงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในคดีนี้เพียงจำนวน 304,817 บาทนั้น เห็นว่า เมื่อตามกฎหมายประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.5 ข้อ 2.3

ระบุให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวน 500,000 บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง และปรากฏจากคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาของจำเลยที่ 4 ว่าในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 21093/2533 หมายเลขแดงที่ 15792/2535 ซึ่งจำเลยที่ 4 ถูกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฟ้องเรียกค่าเสียหายในฐานะละเมิดอันเป็นมูลคดีเดียวกันกับคดีนี้นั้น ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1 และจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวซึ่งคือจำเลยที่ 4 ในคดีนี้ก็ได้นำเงินมาชำระให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวน 195,183 บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 ซึ่งโจทก์ก็มิได้ปฏิเสธว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาของจำเลยที่ 4 ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โจทก์คงอ้างในคำคัดค้านเพียงว่า ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 4 กล่าวอ้างในคำร้องดังกล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่ โจทก์ไม่ทราบและไม่ขอยืนยันว่าเป็นความจริงเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องฟังว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยไปแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1 จริงแต่ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเงิน 144,580.48 บาท เมื่อรวมกับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในคดีนี้ จำนวน 2,620,210.80 บาท รวมยอดความรับผิดชอบทั้งสิ้น 2,764,791.28 บาท จึงเกินวงเงินที่จำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่จำกัดความรับผิดชอบไว้เพียง 500,000 บาท ดังนั้น จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์คดีนี้ เฉลี่ยตามส่วนที่ได้รับ ความเสียหายโดยต้องรับผิดชอบเพียง 473,853.27 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 แต่ไม่เกิน 473,853.27 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อธิราช มณีภาค-มงคล สรรพัน-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>